

初，即通过口头告知或与之签订战略合作申请书，明确禁止其使用“××A”平台的网络服务。此种情形下商户无须修改、关闭、卸载其他平台提供的服务，只需承担不下载其他经营者提供服务的软件此类消极义务，即可满足独家协议的要求。从文义上看，的确不满足“强迫用户修改、关闭、卸载其他经营者合法提供的网络服务”的要件，落入了规则构成要件的无关地带，但并不意味着某电子商务公司的行为不会受到反不正当竞争法调整。某电子商务公司利用签订战略合作申请书的方式，禁止商户在未来的经营中使用竞争对手的网络服务违反《中华人民共和国反不正当竞争法》第一条的立法宗旨，与《中华人民共和国反不正当竞争法》第十二条第二款第二项的规定存在实质意义上的相似性，因此应将该行为认定构成不正当竞争行为。

(三)签订“战略合作申请书”系“通过影响用户选择或者其他方式，实施妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为”

本案中，某电子商务公司与平台商户签订“战略合作申请书”是其强制商户实施“二选一”的行为手段，该行为手段能否评价为妨碍、破坏了竞争对手合法提供的服务正常运行，是适用第十二条需考量的要件。本案的当事人均为互联网外卖服务平台，核心竞争优势与入驻的商户资源多寡成正比关系，某电子商务公司要求已入驻、计划入驻商家签订战略合作申请书，迫使用户无法基于自己的选择同时运行竞争对手提供的服务，直接造成竞争对手的平台商户流失，而商户的流失将直接导致电商平台竞争力和市场占有率的下降，故某电子商务公司与平台商户签订“战略合作申请书”可以评价为妨碍了竞争对手合法提供的服务正常运行。

编写人：重庆市第一中级人民法院 王坤 吴柯慧

“反法”互联网专条兜底条款的适用

—— 某有限公司、北京某公司诉深圳某公司等不正当竞争案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京知识产权法院(2022)京73民终4318号民事判决书

2. 案由：不正当竞争纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):某有限公司、北京某公司

被告(上诉人):深圳某公司

被告:山西某公司、某电子商务公司

【基本案情】

2015年8月,某有限公司作为“××A Carlife”产品软件的开发商及著作权人,与北京某公司通过签订协议的方式,授权其使用并维权,两公司共同运营“××A Carlife”产品。该产品系“手机-车”智能互联产品。在与原告有合作的手机生产商所提供的合作设备中,内置有“××A Carlife”手机端,当按预设的方式将手机与车机进行连接,可以实现手机与车机之间的数据传输,从而在车机上实现“××A Carlife”手机端内不同种类APP的控制和运行,以丰富车机功能和提高车机客户体验,同时,也通过这种方式提高“××A Carlife”手机端中不同种类APP的使用率。2021年,山西某公司在某电商平台上经营的“××B汽车用品旗舰店”销售“××C手机car盒子-Y3S”等产品,产品上标明销售为“梦多福”,品牌“××B”,生产商为深圳某公司。涉案侵权产品为非原告的合

作手机生产主体提供的设备，实现与原告合作手机生产主体提供的设备相同的车机、手机互联和数据传输功能。涉案侵权产品与原告产品的数据交换方式和流程基本一致，且车机系统日志表明通信过程均使用了Carlife协议提供的通信服务和日志服务，对比标准××A Carlife通信协议的日志，送检设备使用的通信协议在通信方式和数据交换过程等方面与标准协议基本相同。

【案件焦点】

1. 涉案行为是否构成不正当竞争行为；2. 如涉案行为构成不正当竞争，应适用何种法律依据进行规制。

【法院裁判要旨】

北京市西城区人民法院经审理认为：《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条属于原则性条款，具有统领性、纲领性作用。第十二条属于特别条款，其第二款第四项主要针对经营者采用前三项以外的技术手段实施的妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为。只有在知识产权专门法和包括第十二条在内的《中华人民共和国反不正当竞争法》第二章均不适用的情况下，才可以适用第二条，而被控产品的生产、销售属于《中华人民共和国反不正当竞争法》第十二条第二款第四项规定的网络不正当竞争行为。

首先，被控行为不属于互联网专条规定的前三种典型行为。其次，适用第十二条第二款第四项应当满足：(1) 双方均属于具有竞争关系的经营者；(2) 被控行为利用了技术手段；(3) 被控行为妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行；(4) 经营者对其行为具有主观故意。本案中，原被告系具有竞争关系的经营者。用户手机需要下载“××A Carlife”APP，以实现手机端与车机端数据传输，而涉案产品使用的通信方式和数据交换过程等方面与CarLife协议基本相同，并非常规软件代码解读即可直接获取通信协议的方式，应属于通过技术手段使车机端“误认为”涉案产品即为“××A Carlife”合作手机端，实现车机互联功能。涉案产品功能原告花费大量成本，被控产品未经许可，本质上使用了原告手机端的通信协议，使车机端误认进行数据交换。“××A

Carlife”为原告带来流量利益，也是原告开拓升级的动力，存在《中华人民共和国反不正当竞争法》保护的法益。被控产品影响了用户选择、分享，妨碍原告产品流量，破坏了原告产品或者服务正常运行，挫伤原告开发和升级积极性，使得原告在此领域的发展受阻、社会总福祉减少、损害消费者利益。涉案产品生产主体为深圳某公司，山西某公司为贴牌销售，商品及商誉的来源和标识作用均应指向山西某公司，故应当认定山西某公司与深圳某公司为生产者，共同生产被控侵权商品。

北京市西城区人民法院依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第十二条、第十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》第一条、第二条、第二十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第七十二条之规定，判决如下：

一、被告深圳某公司、山西某公司于本判决生效之日起立即停止不正当竞争行为，即立即停止生产、销售涉案产品；

二、被告深圳某公司、山西某公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告某有限公司、北京某公司经济损失150000元及合理开支5000元；

三、驳回原告某有限公司、北京某公司的其他诉讼请求。

某有限公司、北京某公司、深圳某公司不服一审判决，提起上诉。

北京知识产权法院同意一审法院裁判意见，判决：

驳回上诉，维持一审判决。

【法官后语】

2017年《中华人民共和国反不正当竞争法》新增的第十二条又称“互联网专条”，旨在应对互联网技术和商业模式的发展，制止网络领域的不正当竞争行为，但由于其调整对象行为新奇、模式多样，而第二款第四项兜底条款的表述又较为模糊，故该条款在适用前提和具体适用条件上均存在难点。

一、涉互联网侵权行为的法律适用顺位

当原告就同一受控行为主张多条法律进行规制时，司法裁判需要依据法律适用顺位进行法律评价。本案裁判者认为，结合《中华人民共和国反不正当竞

